

ISHAK BIN IBRAHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abdul Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamed Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 28 Oktober 2024M / 25 Rabiulakhir 1446H]

Kes Permohonan No.: 2408-A0010-454-0102

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Pemfailan Notis Permohonan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perak) 2004 & Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah]

Pegum Syarie Pemohon : Tiada

Pegum Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Prosiding semakan merupakan satu proses menyemak rekod prosiding kes dan perlu dilakukan secara berhati-hati serta lazimnya tidak melibatkan kehadiran pihak-pihak.

[2] Berdasarkan Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah tempoh pemfailan Notis Permohonan Semakan adalah tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan. Notis Permohonan Semakan yang tidak dapat difailkan dalam tempoh

tersebut perlu kepada perintah kebenaran perlanjutan masa memfailkan Notis Permohonan Semakan dan inilah yang berlaku dalam kes ini.

FAKTA KES

[3] Pemohon memfailkan permohonan pengesahan nikah poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam dan didaftarkan dengan No. Kes Mal : 10207-012-0479-2020. Kes ini telah diputuskan pada 14/7/2022 seperti berikut :

- i- Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 23(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003
- ii- Mahkamah mensabitkan bahawa pernikahan poligami antara Pemohon dengan arwah Normariza Binti Asahri yang diakad nikahkan pada 31/5/2009 di No. 43 Lorong Jaya 6, Taman Jaya, Bandar Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur adalah sah dan mengikut Hukum Syarak.
- iii- Mahkamah memerintahkan pernikahan ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam yang berbidangkuasa.

[4] Pemohon gagal mendaftarkan pernikahan di Pejabat Agama Islam kerana terdapat percanggahan pada alamat tempat pernikahan di dalam perintah dengan pernyataan dalam pemeriksaan Orang Yang Disyaki (OYDS) Pemohon dan Saksi beliau Muhammad Norhisyam Bin Asahri yang menyatakan nikah di Kampung Balang. Percanggahan ini sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat dari Pejabat Agama Islam Daerah Gombak bertarikh 14/8/2024.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki di bawah perenggan 11, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 Peraturan Semakan Kes

Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah yang memperuntukkan ;

11- Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.

[6] Dalam mempertimbangkan permohonan-permohonan lanjut tempoh masa ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238 (1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan :

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Peruntukan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa "*apa-apa terma yang difikirkannya adil*" di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

[8] Bagi mempertimbangkan ruang yang diberikan dalam peruntukan ini, kami telah merujuk kepada beberapa kes yang telah diputuskan sebelum ini yang memberikan panduan sebelum membenarkan atau menolak sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (^{*Selangor*} ~~Perak~~) 2004. Antaranya dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain***

[2012] JH 34(2) Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*. Melalui kes-kes ini, kami mendapati panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan faktor-faktor berikut sebagai asas pertimbangan :

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

TEMPOH & ALASAN KELEWATAN

[9] Berdasarkan fakta kes, kami mendapati kelewatan pemfailan Notis Permohonan Semakan adalah selama 765 hari yang dikira bermula dari tarikh keputusan pada 14/7/2022 sehingga kes ini difailkan pada 16/8/2024. Pemohon menyatakan alasan, antara lain Pemohon tidak tahu prosedur dan salah faham dengan maklumat daripada Peguam Syarie berkenaan alamat pernikahan. Walaupun tempoh kelewatan melibatkan satu tempoh yang lama, namun kami bersetuju bahawa kelewatan yang berlaku bukanlah berpunca daripada kesengajaan dan niat Pemohon yang semata-mata ingin melanggar prosedur, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebagaimana dapatan kami di atas termasuk dari pihak Pejabat Agama Islam Daerah Gombak yang sepatutnya boleh bertindak menyemak keputusan atau perintah Mahkamah Tinggi Syariah yang dikatakan tidak tepat dari segi alamat pernikahan.

TAHAP PREJUDIS

[10] Dalam konteks tahap prejudis pula, pada hemat kami permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara dengan kebenaran lanjutan tempoh ini diberikan.

KESIMPULAN

[11] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas berkenaan dengan keberangkalian Pemohon untuk berjaya dalam semakannya, pada hemat kami Pemohon telah memberikan alasan kelewatan pemfailan Notis Permohonan Semakan yang munasabah. Justeru, kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini.

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Bahawa Permohonan Pemohon **DITERIMA; dan**
- [2] Bahawa Pemohon dikehendaki memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh;

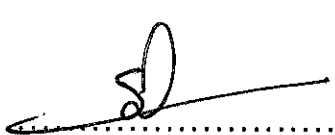
.....

1. YAA DATUK ~~HAJI~~ MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....

2. YA DATO' HAJI MOHAMED SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....

3. YA DATO' ~~HAJI~~ ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor